



# ADVOGADOS

Daniel Goliszevski  
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo  
OAB/RS 102.927

**À Egrégia 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.**

**Processo nº:** 5001804-71.2021.8.21.0049;  
**Embargante:** Maicon Denti;  
**Embargadas:** HDI Seguros S.A. e R.A. Mesquita de Araujo – Moveis e Estofados;

**MAICON DENTI**, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por meio de seus advogados signatários, a presença de Vossa Excelência opor os presentes **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, pelas seguintes razões.

## **EVENTO 10, RELAVOTO<sup>1</sup>, ACORD<sup>2</sup>**

**VÍCIO:** Omissão

**SÍNTESE DO VÍCIO:** Análise das demais provas e depoimentos apresentados aos autos, em especial, os depoimentos de evento 62, que comprovam que:

- 1 – Meia manhã** (em torno de 3 horas) de trabalho realizado pelo embargante com mudanças domiciliares gerava um **rendimento de R\$ 600,00**;
- 2 – Meio dia** de trabalho do embargante com mudanças domiciliares gerava o correspondente a **R\$ 800,00**;
- 3 – Um dia** todo de trabalho do embargante corresponde a **R\$ 1.500,00**.

**Conclusão:** Apesar da renda do Embargante ser variável com fretes fixos para a empresa de colchões Probon para auferir R\$ 3.000,00 (valor da condenação em lucros cessantes) este também fazia mudanças de bens domiciliares com o caminhão objeto da lide, ficando comprovado que o autor trabalhava fazendo estes fretes diários, o que não foi considerado para fixar/majorar os lucros cessantes.



Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio, Frederico Westphalen-RS

(55) 3744-2430

mauricio@dkgadvocacia.com.br

## I. DA TEMPESTIVIDADE

---

Os Embargos de Declaração devem ser propostos no prazo legal de 05 (cinco) dias, contados da cientificação da decisão que proporciona sua oposição, nos termos do artigo 1.023 do CPC.

No presente caso, o recurso é tempestivo, posto que, conforme evento 14, o prazo inicial da contagem é 15.04.2024, tendo como prazo final a data de 19.04.2024.

Desse modo, tempestivos os presentes embargos, vem o Embargante requerer a supressão da omissão, adiante apontada, para integração da decisão judicial.

## II. SÍNTESE DA LIDE

---

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, na qual o ora Embargante pleiteia a condenação das Embargadas ao pagamento de indenização a título de danos emergentes, lucros cessantes, depreciação de veículo, perdas e danos e danos morais, tendo em vista o acidente de trânsito causado por culpa exclusiva do Sr. Lucas Gabriel Biaggi, funcionário da R.A. Mesquita de Araujo – Moveis e Estofados.

Após o trâmite regular do processo, com a apresentação de Contestação e Réplica, sobreveio sentença de parcial procedência, determinando que as Embargadas arquem com o conserto integral do caminhão de propriedade do Embargante e efetuem o **pagamento de indenização por lucros cessantes, no montante de R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais**.

Irresignado, visto que a condenação não fez jus ao efetivo prejuízo que vem sofrendo por se encontrar impossibilitado de exercer sua atividade laboral, o Embargante interpôs Recurso de Apelação, o qual restou desprovido, entre outros, sob o argumento de que não restou comprovado que o Embargante auferia lucros mensais que chegassem ao valor de R\$ 16.000,00.

Contudo, *data máxima vênia*, houve omissão na referida decisão, haja vista que esse Nobre Câmara deixou de prestar observância à documentação colacionadas aos autos, bem como aos depoimentos tomados em sede de instrução, que comprovam, de forma cabal, toda a extensão dos lucros cessantes que o Embargante deixou de auferir desde a data do acidente, em valor superior ao determinado.

Desse modo, não restou alternativa ao Embargante senão a oposição dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a referida omissão através da majoração da indenização estabelecida pelo Juízo.

### III. DA OMISSÃO

---

#### *a) Da Extensão dos Lucros Cessantes*

Como já largamente exposto nos autos, em data de 23 de fevereiro de 2021, o caminhão de propriedade do Embargante ficou severamente avariado devido à negligência do funcionário da Embargada R.A. Mesquita de Araujo – Moveis e Estofados.

Este incidente incapacitou o Embargante de exercer sua atividade profissional como **motorista de frete e mudanças**, essencial para sua subsistência e de sua família. Consequentemente, reivindica indenização devidos aos lucros, na forma do art. 402 do Código Civil<sup>1</sup>.

Nesse sentido, ao analisar o pedido reforma da condenação em lucros cessantes, a 11ª Câmara cível entendeu que o Embargante não comprovou que auferia lucros mensais que poderia chegar até a R\$16.000,00, **embasando sua decisão apenas na declaração da empresa Mudanças Holand e no depoimento do Sr. Cleomar**, razão pela qual manteve o mesmo patamar da indenização determinado pelo juízo de primeiro grau no valor de R\$ 3.000,00 mensais.

No entanto, observa-se a Nobre Câmara ocorreu em omissão ao não analisar os **demais depoimentos e provas acostadas aos autos que comprovam o rendimento adicional com mudanças domiciliares**, que faziam com que a renda mensal do Embargante fosse muito superior ao montante de R\$ 3.000,00 fixado.

Sendo assim, tem-se que, em que pese a atividade laborativa do recorrente gere uma renda mensal variável, **da análise dos depoimentos acostados aos autos no evento 62** conclui-se que as mudanças intermunicipais de bens móveis entre domicílios clientes rendiam em torno de:

- 1 – **Meia manhã** (em torno de 3 horas) de trabalho realizado pelo embargante gerava um rendimento de **R\$ 600,00**;
- 2 – **Meio dia** de trabalho do embargante gerava o correspondente a **R\$ 800,00**;

---

<sup>1</sup> Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

3 – Um **dia todo** de trabalho do embargante corresponde a **R\$ 1.500,00**.

Pelo exposto, observa-se que **o valor de R\$ 3.000,00 se mostra muito aquém do que recebia de fato o embargante**. Explico.

Os senhores Cleomar Favin e Marcelo João Cargnin Piovesan, ambos responsáveis por fretes na empresa Probon/FW, confirmaram que o embargante realizava serviços de frete de forma autônoma para a empresa Probon, **fazendo cerca de 7 a 8 viagens por mês**, viagens estas que correspondiam a R\$ 600,00, logo, **perfazendo o montante R\$ 4.800,00 mensais**.

No mesmo sentido, o depoimento das testemunhas **Daniel Matter e Fabiano Pedroso Brum** – que já contrataram os serviços do embargante – demonstra que o embargante estava envolvido em atividades de transporte de mudanças dentro do município. Essas testemunhas certificaram que, **para mudanças que duravam menos de um turno, geralmente uma manhã, o valor cobrado pelo embargante era de R\$ 600,00 (seiscentos reais)**.

Dessa forma, tem-se que **ALÉM do trabalho realizado para a empresa Probon, o Embargante TAMBÉM realizava outros fretes para particulares**.

Ressalta-se que **era comum o embargante realizar até 2 mudanças por dia**, o que contribuía para o aumento de seus lucros obtidos de forma autônoma. Por conseguinte, **para alcançar o valor médio de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, o embargante necessitaria realizar apenas de 6 a 7 pequenas mudanças intramunicipais no mês**.

Logo, caso o Embargante realizasse 10 mudanças dentro do município no período de um mês, ele perceberia remuneração de, no mínimo, **R\$ 8.000,00 (oito mil reais)**, podendo chegar ao patamar de **R\$15.000,00 (quinze mil reais)**.

Além disso, as testemunhas afirmaram que as despesas provenientes do trabalho com caminhão não ultrapassam 50% do valor pago por cada viagem/frete, o que **gera um lucro aproximado superior a metade da importância recebida pelo serviço**.

Nesse contexto, é notório que **o Embargante agiu com total transparência e boa-fé ao estipular lucros cessantes no montante de R\$ 16.698,70 (dezesseis mil seiscentos e noventa e oito reais e setenta centavos)**, de modo que **o valor estabelecido está muito aquém da renda obtida mensalmente pelo Embargante** quando o caminhão objeto do presente litígio estava em perfeitas condições operacionais.

Imperiosa se faz, pois, **a reforma da decisão, a fim de majorar a indenização por lucros cessantes**, de modo a compensar, de alguma forma, todo o prejuízo causado ao Embargante, que foi privado de sua única fonte de sustento por um período considerável de tempo.

Assim, requer seja **sanada a omissão** apontada, para que essa Colenda Câmara analise a documentação acostada aos autos, bem como os depoimentos prestados em juízo, e reforme a sentença recorrida, a fim de condenar as Embargadas ao pagamento de indenização condizente com a substancial renda que o Embargante deixou de auferir.

#### **IV. PEDIDOS**

---

Diante do exposto, requer sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão apontada, nos termos do art. 1.022, II do CPC, **majorando-se o valor da indenização a título de lucros cessantes em patamar condizente com os prejuízos financeiros sofridos pelo Embargante.**

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 17 de abril de 2024.

Daniel Goliszewski  
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo  
OAB/RS 102.927